

1500612-09.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO VIANA JESUS DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FABRICIO VIANA JESUS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, "j" do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500612-09.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500612-09.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO VIANA JESUS DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FABRICIO VIANA JESUS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, "j" do Código Penal, porque, no dia 25 de junho de 2021, por volta 01h40, na Rua José Florindo Coelho, nº 335, Retiro da Mantiqueira, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, transportava, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 39 (trinta e nove) porções de cocaína, perfazendo aproximadamente, massa bruta de 25,93 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 89) e apresentou defesa preliminar (fls. 97/98).

A denúncia foi recebida (fls. 99) e o réu citado (fls. 134).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 138/141). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 138/141).

A Defesa pleiteou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime prisional semiaberto ou aberto (fls. 145/149).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com Pedro Henrique, que conduzia a motocicleta. Entretanto, com o acusado Fabricio foram localizadas trinta e nove porções de cocaína.

A forma como estava acondicionada a droga, a quantidade apreendida e as circunstâncias em que se deu o flagrante indicam, com a segurança necessária, que o entorpecente se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

A autoria é certa.

O réu confirmou a propriedade das drogas, porém disse que serviria ao consumo pessoal. Declarou que estava desempregado e pagou pelas porções o valor de quatrocentos reais, sendo que obtinha renda vendendo seus itens pessoais e laborando esporadicamente com sua genitora. Aduziu ser usuário de cocaína, maconha e crack, fazendo uso diário de cinco porções. Disse que adquiriu as drogas na biqueira da Vila Loyelo, tendo pagado com o dinheiro que pegou do caixa do estabelecimento de sua genitora, sendo que as transportavam consigo, guardadas na cueca (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 138/141).

O policial militar Faber Alves da Silva relatou que a abordagem foi motivada pela atitude suspeita dos ocupantes da motocicleta, confirmando que o réu trazia escondido na cueca vinte e dois pinos de cocaína e dezessete de crack e, em sede de justificativa, ele declarou que serviriam ao consumo pessoal, divergindo sobre o valor pago nas porções, ora dizendo que pagou cinquenta reais, ora cem reais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 138/141).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Josué Eloi Moreira, acrescentando que já conhecia o réu de outras abordagens e as informações eram de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 138/141).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Incontroverso que as porções de drogas foram apreendidas com o acusado, mas sua versão de que se destinavam ao consumo pessoal ficou isolada nos autos, quando contrastada com os demais elementos probatórios, senão vejamos.

Os policiais militares não realizaram a abordagem ao acaso, mas sim movidos pelas atitudes suspeitas do réu e o do condutor da motocicleta, sendo certo que vinte e duas porções de cocaína e dezessete porções de crack foram apreendidas em poder do acusado, que as transportavam escondido na cueca.

Ademais, os policiais não apenas esclareceram a forma como se deu a apreensão, mas também confirmaram a forma, quantidade e natureza das substâncias entorpecentes, coincidindo a narrativa com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia. Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estaria incriminando o réu falsamente, o que sequer foi cogitado pela Defesa.

Importante frisar que o réu já foi abordado em outras ocasiões e era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Por outro lado, o réu apresentou justificativas vagas, dissonantes das informações

prestadas por ele em solo policial (fls. 13), o que enfraquece sua narrativa e revela que ele não possuía renda para obter significativa quantidade de droga naquela oportunidade, além de ser impossível manter seu elevado consumo diário trabalhando apenas esporadicamente.

Por todos esses motivos é que o pleito defensivo, visando a absolvição ou a desclassificação, é inalcançável.

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico, seja pelas justificativas infundadas, seja pela quantidade, variedade e forma como as substâncias entorpecentes estavam embaladas e sendo transprotadas.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, não há nada a ser considerado, eis que o réu é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes criminais, considerada a acepção jurídica dos termos, razão pela qual as sanções básicas são estabelecidas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, embora presente a atenuante de menoridade relativa, as penas já foram fixadas nos patamares mínimos legais, não comportando alterações, conforme enunciado da súmula nº 231 do STJ.

Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública, visto que não ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime.

Na terceira fase, tem-se que o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista a dedicação à atividade criminosa, como bem salientou o agente policial Josué Eloi Moreira, ao afirmar que já o conhecia dos meios policiais, notadamente pela exploração do tráfico de drogas, informação esta corroborada pela Folha de Antecedentes (fls. 22/25).

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e se tornou destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, único compatível com o total de pena aplicada, ajustável à gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas.

Preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda latentes os motivos que justificaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR FABRICIO VIANA JESUS DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade R.G. nº 56.493.759, filho de Claudio Jesus de Oliveira e de Nilvana Viana de Almeida Oliveira, como incurso no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em

regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, adite-se a guia de recolhimento.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 09 de março de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA